

0002448-40.2015.8.26.0318

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas

Magistrado: Fernanda Oliveira Silva

Comarca: Leme

Foro: Foro de Leme

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/03/2022

... o réu, já tinha avistado em pontos de tráfico de drogas, mas nunca tinha efetuado a prisão. O réu negou que praticava o crime de tráfico de drogas. O réu não aparentava estar entorpecido.

O réu disse que tem 38 anos, é solteiro, não tem filhos, estudou até 8ª série, está preso pela prática de crimes de roubo, furto e tráfico de drogas. Disse que morava na casa ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Leme

Foro de Leme

Vara Criminal

Rua Bernardino de Campos 770, Leme-SP - cep 13610-901

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 0002448-40.2015.8.26.0318 - lauda
SENTENÇA

Processo Físico nº:

0002448-40.2015.8.26.0318

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado, Boletim de Ocorrência - 71/2015 - 2º Distrito Policial de Leme, 900019/2015 - 2º Distrito Policial de Leme

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ISRAEL DE JESUS PINTO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fernanda Oliveira Silva

Vistos.

ISRAEL DE JESUS PINTO foi denunciado porque, em 04 de março de 2015, pela madrugada, na Rua Constantino Augusto Pinck nº 494, Bairro Jardim Eloisa, no município de Leme, guardaria e teria drogas em depósito para entrega e consumo, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme laudo pericial a fls. 37/39.

O réu não foi localizado e foi notificado por edital (fls. 77), foi ofertada a defesa prévia (fls. 92/94).

A denúncia foi recebida em 12 de setembro de 2016 (fls. 96).

O feito foi suspenso nos termos do artigo 366 do CPP (fls. 96).

Posteriormente localizado, o réu foi notificado pessoalmente (fls. 151).

A suspensão processual foi revogada (fls. 164).

Na audiência de instrução, foram ouvidas as testemunhas e, ao final, o réu foi interrogado.

Em memoriais, o Ministério Público pugnou pela procedência da pretensão punitiva, o reconhecimento de maus antecedentes e reincidência e a imposição de regime fechado para início do cumprimento da pena; a Defesa requereu a desclassificação do crime de tráfico de droga para porte de drogas para consumo pessoal.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão punitiva é PARCIALMENTE PROCEDENTE

A materialidade delitiva está demonstrada pelo termo circunstanciado de ocorrência (fls. 02/04), auto de exibição e apreensão e fotografias (fls. 05/06 e 15/18), auto de constatação provisória (fls. 07/08) laudo químico-toxicológico (fls. 37/39) e prova oral.

Em juízo, a testemunha Juliano Augusto de Castro, policial militar, discorreu que recebeu informação de que o réu distribuía drogas, ele foi encontrado, abordado e estava em poder de chaves. O réu declinou dois endereços, um deles se tratava de uma casa na qual foram encontradas drogas e objetos destinados a embalar e distribuir drogas. O réu era bastante conhecido dos meios policiais. A casa não era guarneçada com imóvel que permitissem à moradia. Não foi encontrado dinheiro em poder do réu. O réu era conhecido pela prática de tráfico de drogas.

No mesmo sentido o testemunho do policial militar André Vinicius Fick. Disse que, durante patrulhamento, avistou o réu sair de uma casa, ele demonstrou nervosismo, em busca pessoal foi localizada a chave de uma casa. O réu negou que morava no imóvel, mas, ao final, permitiu o ingresso. A casa era guarneçada por colchão e, na pia da cozinha, foram encontrados objetos para manusear droga. O cheiro de cocaína no local era forte. Em um dos pratos foi encontrada cocaína, foi encontrada tesoura e outros petrechos. O réu alegou ser usuário de drogas. Conhecia o réu, já tinha avistado em pontos de tráfico de drogas, mas nunca tinha efetuado a prisão. O réu negou que praticava o crime de tráfico de drogas. O réu não aparentava estar entorpecido.

O réu disse que tem 38 anos, é solteiro, não tem filhos, estudou até 8ª série, está preso pela prática de crimes de roubo, furto e tráfico de drogas. Disse que morava na casa com seus pais, os quais não estavam no imóvel em virtude de estarem na casa da sua irmã que tinha se submetido à cirurgia. Saiu para comprar bebida, foi abordado pelos policiais na frente do imóvel, não tentou ludibriar os policiais, eles sabiam que residiam no imóvel; seus pais moram no imóvel. Disse que foi encontrada cocaína em um prato, que tinha feito uso da substância entorpecente. Foi liberado pela Autoridade Policial; um mês depois foi internado pelo prazo de 01 ano para tratamento contra drogadição.

Nesta toada, analisada a prova amealhada nenhuma dúvida há que a casa era de responsabilidade do acusado, assim como a droga localizada. Contudo, apesar do relato das testemunhas e da localização de petrechos, é crível, observada a quantidade e fotografias colacionadas aos autos, que a droga encontrada, no momento da diligência policial, era destinada ao uso de drogas.

A prova não permite aferir, com absoluta certeza, que aquela quantidade de droga, disposta em um prato (fls. 16), fosse destinada ao consumo de terceiros, de modo que, necessária à desclassificação para o crime previsto no artigo 28 da lei 11.343/2006.

Passo a dosagem da pena.

A Lei nº 11.343/2006 adotou critério diferenciado para fixação da pena. A estipulação se afasta do critério trifásico e reclama a utilização de medidas que, lastreadas em parâmetros do caso concreto, mostram-se mais adequadas a ressocialização do indivíduo: advertência sobre os efeitos das drogas, prestação de serviços à comunidade e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo.

Observado que os antecedentes criminais do réu não são específicos, reputo suficiente a imposição da medida de advertência, nos moldes do inciso I do artigo 28 da lei 11.343/2006.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE a pretensão acusatória e CONDENO o réu

ISRAEL DE JESUS PINTO como incurso nas sanções do artigo 28 da Lei nº 11.343/06 a pena de advertência sobre os efeitos da droga.
Determino a incineração da substância apreendida.
Custas na forma da lei.
Após o trânsito em julgado, expeçam-se as comunicações necessárias para o cumprimento das sanções impostas.
P.I.C.
Leme, 24 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA